法律倫理主題整理：律師倫理—受僱律師與業務經營

整理範圍：108-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：受僱律師離職義務、前司法人員轉任限制（旋轉門）、引介案件費用、業務推展、名片揭載
題數：9 題

壹、受僱律師離職義務

一、律師離職通知客戶（114年第66題）

甲律師受僱於A律師事務所，即將離職。甲的行為，下列何者不違反律師倫理？

(A) 通知自己所承辦案件客戶，告知其即將離職，並檢附A事務所內接手律師的連絡資訊
(B) 通知A事務所全部客戶，告知其即將離職，到下一個單位任職，有案件歡迎聯繫委託
(C) 通知自己承辦案件的客戶，表明自己最熟悉該案件，促請其轉委託自己承辦
(D) 離職後，未知會 A 事務所，逕行通知其在 A 事務所時所承辦案件的客戶，歡迎他們諮詢與前案相關的問題

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反（本題答案）	通知自己承辦案件之客戶即將離職，並提供**接手律師之聯絡資訊**，屬負責任之交接行為，不違反倫理。
(B)	✗ 違反	通知**全部**客戶（非自己承辦案件者），實質上為**招攬業務**，違反倫理。
(C)	✗ 違反	**促請客戶轉委託自己**，違反受僱律師離職時不得搶奪客戶之義務。
(D)	✗ 違反	離職後**未知會原事務所**即逕行聯絡前案客戶，違反倫理。

二、受僱律師離職促轉委任（113年第75題）

甲律師受僱於某事務所並被指派承辦當事人A的案件，因為甲律師即將離職，受僱於另一事務所，甲律師就向 A 說明因只有他最清楚案情，希望 A 能夠與原事務所終止委任，繼續由甲律師承辦。甲律師之行為有沒有違反律師倫理相關規範？

(A) 有，受僱律師離職時不能夠促使當事人轉委任自己為受任人
(B) 沒有，律師業務的競爭本來就各憑本事，除非甲律師有惡意詐欺脅迫之行為，否則要求並促使當事人轉委任自己，為法之所許
(C) 如果這個案件真的只有甲律師瞭解，甲律師可以促請當事人轉委任自己。如果原事務所還有其他律師瞭解案情就不可以
(D) 如果甲律師新任職的事務所同意就可以，不同意就不行

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	受僱律師離職時**不得促使當事人轉委任自己**。此為律師倫理規範明文要求。
(B)	✗ 錯誤	非「各憑本事」即可，受僱律師對原事務所有忠誠義務，不得搶奪客戶。
(C)	✗ 錯誤	不論是否只有甲瞭解案情，皆**不得促使轉委任**。
(D)	✗ 錯誤	是否轉委任不以新事務所是否同意為判斷標準。

三、受僱律師離職交接（112年第75題）

關於甲受僱律師離開原任職的X法律事務所自行執業時，其下列行為何者較符合律師倫理？

(A) 甲電話通知過去自己承辦案件的當事人「日後毋需再委任 X 法律事務所，請改為直接聯絡我處理案件」
(B) 甲離職前主動聯絡其當事人說明自己無法繼續承辦其案件，並告知會將案件資料及準備進度交接給該事務所的乙律師
(C) 甲原本承辦的案件於其離職之後尚未訴訟終結，當事人聯絡詢問相關訴訟進度，甲表示「我已離職，這件訴訟完全不關我的事」
(D) 甲離職時將 X 法律事務所所有客戶名單造冊，將甲開幕邀請函寄發該等客戶，函中並註記歡迎轉委任甲律師

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	直接要求客戶不再委任原事務所，屬**搶奪客戶**。
(B)	☑ 符合倫理（本題答案）	離職前主動說明、做好**案件交接**，告知接手律師資訊，屬負責任且符合倫理之行為。
(C)	✗ 違反	律師對曾承辦案件之當事人仍有一定責任，不得以**完全不關我的事**推卸。
(D)	✗ 違反	將事務所**所有客戶名單**帶走寄發邀請函，屬不當取得商業資訊並招攬業務。

貳、前司法人員轉任律師（旋轉門條款）

一、法官助理與替代役轉任律師（114年第73題）

甲擔任臺灣臺北地方法院法官，其子乙先在臺灣彰化地方法院擔任司法替代役，1年服役期滿，即至臺灣基隆地方法院任職法官助理。任職滿3個月時，乙考上律師。乙考上律師屆滿1年，甲也立即離職轉任律師，同時與乙共同開設律師事務所。下列何者未違反律師法或律師倫理規範？

(A) 甲在臺灣臺北地方法院曾經審理之某案件，該案件被告上訴二審時委託甲擔任辯護人
(B) 在臺灣彰化地方法院提起家事訴訟事件的當事人，委託乙擔任訴訟代理人
(C) 開設事務所當天，在臺灣臺北地方法院提起訴訟之刑事案件當事人，委託甲擔任辯護人
(D) 乙在臺灣基隆地方法院協助法官處理的某民事事件，該案件當事人上訴二審時委任乙擔任訴訟代理人

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	甲**曾審理之案件**，不得轉任律師後擔任同一案件之辯護人（旋轉門條款，任何時間皆不得）。
(B)	☑ 未違反（本題答案）	乙在彰化地方法院擔任**司法替代役**（非法官、法官助理或書記官），且已離開。在彰化之家事訴訟當事人委任乙，**不違反**旋轉門條款。
(C)	✗ 違反	甲離職轉任律師後，**一定期間內不得**於原任職之臺北地方法院執行律師業務。開設事務所當天即於原法院接案，違反限制。
(D)	✗ 違反	乙在基隆地方法院擔任**法官助理**，曾協助處理之案件，不得轉任律師後受任同一案件。

二、前檢察官律師名片與宣傳（108年第69題）

甲曾任檢察官，退休後轉為執業律師，並開設律師事務所，其妻乙係現職法官，甲與乙共同居住在乙之法官職務宿舍內。下列敘述，何者不違反律師倫理規範？

(A) 甲在其律師名片上印有其曾任某檢察署檢察官之經歷
(B) 甲在其律師事務所客戶諮商室內，懸掛其穿著律師袍與其妻乙穿著法官袍之合照照片
(C) 甲於下班時間，請其客戶丙，至其與乙共同居住之職務宿舍內，討論受委任案件之案情
(D) 甲在其律師事務所公開網站介紹中，介紹其經歷曾任檢察官，妻子為現職法官，其具有堅強之法律背景，訴訟百戰百勝

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反（本題答案）	律師名片上**印有曾任檢察官之經歷**，屬客觀事實之揭載，不違反律師倫理規範。
(B)	✗ 違反	在事務所懸掛與**現職法官配偶之合照**（穿法官袍），可能暗示**與司法界之特殊關係**，影響當事人判斷。
(C)	✗ 違反	在法官**職務宿舍內**接見客戶討論案情，將律師業務帶入法官宿舍，有不當之虞。
(D)	✗ 違反	在網站宣傳妻子為現職法官，暗示有**不當影響司法之能力**；且「百戰百勝」之宣稱為**不實廣告**，違反律師倫理。

參、引介案件與業務經營

一、引介案件回饋費用（114年第74題）

甲律師和 A 代書是多年好友，甲律師的客戶如果有不動產登記案件，甲律師都介紹給 A 代書，A 代書的客戶如果有訴訟案件，A代書也都引介給甲律師。對於每一個A代書引介來的案件，甲律師都回饋A代書引介案件的費用。甲律師的回饋行為有無違反律師倫理規範的規定？

(A) 違反，律師不能對引介案件的人支付報酬
(B) 沒有違反，因為雙方本來就有業務合作的關係
(C) 如果雙方互相在引介案件時都有支付回饋金就沒有違反，如果只有單方面有支付就不可以
(D) 必須雙方先簽定互相引介案件條件對等的合作協定才沒有違反，否則就違反律師倫理規範的要求

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	依律師倫理規範，律師**不得對引介案件之人支付報酬**。甲支付A代書回饋費用，違反此規定。
(B)	✗ 錯誤	業務合作關係不構成支付引介費用之正當理由。
(C)	✗ 錯誤	不論單方或雙方支付，對引介案件之人支付報酬**皆不可**。
(D)	✗ 錯誤	簽定合作協定不能使支付引介費用合法化。

二、律師業務推展內容（110年第70題）

有關律師為推展業務，可於其事務所網頁中揭載之內容，下列敘述何者錯誤？

(A) 過去及現在之學歷
(B) 專業擅長案件領域
(C) 兼課學校之名稱、教授科目及職稱
(D) 兼任法官評鑑委員會委員

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 可揭載	學歷為客觀事實，得於網頁揭載。
(B)	☑ 可揭載	專業擅長領域為提供當事人選任參考，得揭載。
(C)	☑ 可揭載	兼課學校、科目及職稱為客觀事實，得揭載。
(D)	✗ 不可揭載（本題答案）	兼任**法官評鑑委員會委員**涉及司法職務，若以此作為業務推展之內容，可能被認為**暗示影響司法之能力**或影響評鑑委員之公正性，不應揭載。

三、律師名片揭載兼任公務委員（109年第70題）

A律師在其名片上印有學經歷，其中有二個經歷是現兼任臺北市政府訴願委員會委員以及財政部訴願委員會委員。A律師在名片上印有這樣的經歷有無違反現行律師倫理相關規範？

(A) 只要A律師確實現在有兼任該些委員就不會違反，否則就有違反
(B) 只要A律師注意，兼任該些委員所處理的案件都有踐行利益衝突迴避程序，就不會違反
(C) 有違反，律師現在兼任公務機關之職務，不得在名片上顯示
(D) 有違反，依照現行規範，律師只能在名片上列出學歷，不能夠列出任何經歷

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	即使確實兼任，依規範仍不得在名片上列出經歷。
(B)	✗ 錯誤	利益衝突迴避程序與名片揭載規範無關，問題在於名片本身之規範限制。
(C)	✗ 錯誤	此選項理由之方向正確，但不夠精確。正確理由為依規範律師名片**只能列出學歷**。
(D)	☑ 正確（本題答案）	依現行律師倫理規範，律師名片**只能列出學歷**，不能列出經歷。A律師在名片上列出兼任公務委員之經歷，**違反規範**。

四、律師事務所網站宣傳勝訴率（109年第71題）

A律師是某事務所主持律師，為了推展業務在網路上設置事務所網站，在網站上將事務所最近3年來承辦的案件列出總數量，並有勝訴率過76%的文字。A律師這樣的網站內容有無違背現行律師倫理相關規範？

(A) 沒有違反。但是案件數量及勝訴率的數據必須正確，不可以造假
(B) 有違反。依照現行規範，律師事務所根本不得利用網站廣告
(C) 沒有違反。但是必須把所有案件之案號列在網站資料上，以便當事人查證
(D) 有違反。律師不得為推展業務，將訴訟案件之勝訴率列為宣傳內容

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	即使數據正確，仍不得以勝訴率作為業務推展內容。
(B)	✗ 錯誤	律師事務所**得利用網站**推展業務，但內容有限制。
(C)	✗ 錯誤	列出案號讓當事人查證不能使列載勝訴率合法化，且可能違反當事人隱私。
(D)	☑ 正確（本題答案）	律師**不得為推展業務**，將訴訟案件之**勝訴率列為宣傳內容**。此屬不當廣告，違反律師倫理規範。

[!NOTE]
重點整理
受僱律師與業務經營：

- **受僱律師離職**：
    - 得通知自己承辦案件之客戶離職，並提供接手律師資訊 ☑
    - **不得**促使客戶轉委任自己 ❌
    - **不得**通知全部客戶招攬業務或帶走客戶名單 ❌
    - 應妥善**交接案件**
- **旋轉門條款**：
    - 曾審理之案件 → **永不得**轉任律師後受任同案
    - 法官助理曾協助處理之案件 → 不得受任同案
    - 離職後一定期間內不得於**原任職法院/檢察署**執行律師業務
    - 司法替代役非法官/法官助理/書記官 → 限制較寬
- **引介費用**：不得對引介案件之人支付報酬
- **業務推展**：得揭載學歷、專業領域、兼課資訊；不得揭載法官評鑑委員等可能暗示影響司法之資訊
- **名片規範**：律師名片**只能列出學歷**，不得列出經歷（含兼任公務委員）
- **網站宣傳**：得利用網站推展業務，但**不得**將勝訴率列為宣傳內容
- **前檢察官轉律師**：名片印曾任檢察官經歷 → 不違反；懸掛法官配偶合照、宣傳配偶職務 → 違反

資料來源： 108–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19